

**DECLARACIÓN JURADA
(PERSONA NATURAL-APODERADO)**

**SEÑOR/A
DIRECTOR DE COMPRAS PÚBLICAS
PRESENTE.**

En la ciudad o distrito de _____, municipio de _____, departamento de _____, a las _____ horas del día _____, de _____, de dos mil _____. Yo _____, con Documento Único de Identidad número: _____, (ocupación), del domicilio en el distrito de _____, municipio de _____, departamento de _____, en mi carácter de _____, del señor _____, con su Documento Único de Identidad número: _____, según testimonio de escritura pública otorgada en fecha _____, con lo cual compruebo la calidad en que actúo, Y BAJO JURAMENTO/PROMESA establezco que:

CLÁUSULA I. OBLIGACIONES GENERALES. a) me encuentro en capacidad legal para ofertar y contratar con las instituciones públicas de conformidad a lo regulado en el artículo 24 Ley de Compras Públicas, y que no me encuentro impedido/a de conformidad con el artículo 25 y no incurro en ninguna de las prohibiciones del artículo 26 del mismo cuerpo normativo; b) me comprometo a proporcionar y actualizar ya sea de forma personal o por interpósita persona toda la información referente a la ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas (LCP), su reglamento (RLCP) y la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC); c) me abstendré de participar en procesos de compra y/o adquisiciones en caso tuviere pendiente el pago de multas o estuviere inhabilitado/a, así como informar a las Unidades de Compras Públicas y DINAC si en el transcurso de un proceso de compra y/o adquisición se me imponga una multa o se me inhabilitare por parte de la entidad contratante u otra distinta; d) Cumplir con los principios que indica la LCP, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia, por tanto, me comprometo a no participar en prácticas anticompetitivas, de conformidad a lo regulado en la referida Ley; e) Colaborar con la DINAC en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la LCP; f) todo lo anterior es de mi entera satisfacción en brindar la información conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos Personales (LPDP); y además brindo el consentimiento para tener acceso a la información confidencial plasmada en la presente u otra que presente durante el desarrollo de algún proceso de compra, si fuese el caso, lo anterior en base a lo regulado en los artículos 24 y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

CLÁUSULA II. ANTISOBORNO. Declaro mi compromiso con la **cero tolerancia al soborno** en el marco del Sistema Nacional de Compras Públicas, obligándome a: **a)** Cumplir estrictamente la Política del Sistema de Gestión Integrado y el Código de Ética de la DINAC (disponible en su sitio web) y de cada institución pública; **b)** Denunciar de inmediato cualquier indicio de corrupción o soborno a través de los canales correspondientes; y **c)** Sujetarme a la normativa legal vigente, aceptando que cualquier práctica de soborno comprobada por la **Función de Cumplimiento de la institución contratante** facultará la extinción de la relación jurídica (Art. 166 literal "d" LCP) y el inicio del procedimiento sancionatorio administrativo correspondiente (Art. 158 LPA).

CLÁUSULA III. AVISO DE PRIVACIDAD. Me doy por enterado/a del aviso de privacidad de la DINAC, quien es el responsable del tratamiento de los datos personales que proporcionen proveedores del Estado, funcionarios, servidores o empleados públicos que intervienen en el ciclo de compras a través del sistema COMPRASAL, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Datos Personales, lo cual, tiene como finalidad automatizar y gestionar las operaciones de los procesos de contratación de obras,

bienes, servicios y consultorías que la administración pública realice en el marco de la ley; constituye un sistema informático centralizado al que se accede a través de internet, permitiendo el intercambio de información entre los participantes del proceso y la institución contratante, en tiempo real o según la naturaleza del proceso, así como la publicación de información que deba registrarse o publicarse dentro de un entorno de seguridad razonable. Los datos personales que se encuentran almacenados en los sistemas y archivos de la DINAC son tratados con absoluta confidencialidad y no son transmitidos ni compartidos con terceras personas, excepto si se cuenta con autorización expresa de su titular o en los casos previstos en el Art. 49 de la Ley para la Protección de Datos Personales (LPDP). Los datos personales que serán sometidos a tratamiento pueden incluir, pero no se limitan al nombre, fecha de nacimiento, domicilio, estado familiar, correo electrónico, números telefónicos, dirección y datos laborales, información patrimonial e información médica en los casos pertinentes. Que además todo Titular de datos personales puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y/o limitación (ARCO-POL) llenando el siguiente formulario: https://www.transparencia.gob.sv/descarga_archivo.php?id=NjQyOTEx&inst=642910 y enviándolo al correo electrónico: uaip@dinac.gob.sv o presentándolo físicamente en la Unidad de Acceso a la Información de la DINAC, con el Delegado para la protección de datos personales de la institución.

CLÁUSULA IV. CONSENTIMIENTO. En cumplimiento y en concordancia con lo regulado en la LCP, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley para la Protección de Datos Personales y el contenido del aviso de privacidad y demás declaraciones contenidas en el presente documento, reconozco haber leído, entendido y aceptado expresamente las declaraciones contenidas en el presente documento, especialmente las relativas al de tratamiento de la información y datos personales, por lo que otorgo mi consentimiento para que la DINAC en calidad de responsable, recolecte, almacene, utilice, procese, transfiera mis datos personales y datos personales sensibles que proporcione de forma voluntaria con el fin de participar en los procedimientos de contratación pública ya sea de bienes, obras, servicios o consultorías, conforme a las finalidades aquí descritas, por lo que autorizo a la DINAC y demás instituciones y usuarios del sistema COMPRASAL a tener acceso a mi perfil en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) del referido sistema, para realizar cualquier gestión relacionada con mi participación en procedimientos de contratación pública y otras relacionadas a dicha finalidad que sean de interés de las instituciones y contribuyan al cumplimiento de las obligaciones legales conforme al marco legal aplicable a la contratación pública. No habiendo nada más que hacer constar, ratifico su contenido y firmo.

f. _____
Nombre, firma y sello del apoderado (proveedor).